

GASTRO ULTIMA

Эксперт по организации закупки и поставки оборудования, мебели, светильников и инвентаря для HoReCa-бизнеса
из КНР

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № _____

на организацию закупки и международной поставки оборудования, мебели, светильников и инвентаря
для сферы HoReCa

г. Астана

«___» _____ 20__ г.

Компания «GASTRO ULTIMA», в лице Андамасова Ж.М., действующего на основании
соответствующих полномочий, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

_____, (БИН/ИИН _____),
зарегистрированный(ая) по адресу: _____, действующий(ая)
на основании _____, в лице
_____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», принимая во внимание, что Исполнитель
является профессиональным экспертом в сфере ресторанного бизнеса (HoReCa) и оказывает услуги по
организации закупки и поставки оборудования, мебели, светильников и инвентаря для предприятий
общественного питания, гостиниц и иных объектов HoReCa из Китайской Народной Республики,
заключили настоящий Договор поручения (далее — «Договор») о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. Предмет договора: Детализация обязательств

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика, от своего имени, но за
счет Заказчика, за обусловленное Договором вознаграждение, совершить юридические и фактические
действия по организации закупки и международной поставки оборудования, мебели, светильников и
инвентаря для сферы HoReCa.

РАЗДЕЛ 2. Термины и определения

Спецификация — Неотъемлемое Приложение к Договору (Приложение №1), содержащее
детализированное описание Товара, включая артикулы, технические характеристики, количество,
комплектацию, габариты и согласованную общую стоимость.

Инвойс (Invoice) — Коммерческий документ (счет на оплату), выставляемый китайским
Производителем Исполнителю или Заказчику, являющийся основанием для осуществления
международных валютных переводов и прохождения валютного контроля.

Заказ — Оформленное, переданное Исполнителю и утвержденное Заказчиком техническое задание на
организацию конкретной поставки.

Производитель / Поставщик КНР — Юридическое лицо, резидент КНР, осуществляющее
непосредственное изготовление и/или реализацию Товара на территории Китая, несущее первичные
гарантийные обязательства.

Инспекция — Комплекс мероприятий по визуальному и количественному контролю готового Товара на территории КНР перед его экспортной отгрузкой, проводимый силами Исполнителя или привлеченных им агентов.

Международная перевозка — Транспортировка Товара с таможенной территории КНР на таможенную территорию ЕАЭС (в частности, в РК) с привлечением лицензированных транспортно-экспедиционных компаний.

Груз — Товар, должным образом упакованный Производителем и переданный международному перевозчику для осуществления доставки.

Дефект (Явный недостаток) — Несоответствие Товара заявленной Спецификации, видимые механические повреждения или некомплектность, которые могут быть однозначно выявлены при обычном визуальном осмотре без применения специального оборудования.

Скрытый дефект — Внутренний производственный брак, программные сбои, дефекты материалов или узлов, которые физически невозможно выявить в процессе стандартной визуальной Инспекции на фабрике и которые проявляются исключительно в процессе эксплуатации или пусконаладочных работ.

Форс-мажор — Обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств (в соответствии со статьей 359 ГК РК), включая специфические логистические кризисы.

Рабочие дни — Дни недели с понедельника по пятницу включительно, за исключением официальных государственных и национальных праздников, установленных законодательством Республики Казахстан и/или Китайской Народной Республики.

РАЗДЕЛ 3. Порядок оформления заказа

3.1. Заказчик направляет Исполнителю заявку с указанием функционального назначения, требуемых характеристики и бюджета на Товар.

3.2. Исполнитель проводит мониторинг рынка КНР, запрашивает учредительные документы у фабрик (бизнес-лицензии, выписки из реестров) для проверки их благонадежности.

3.3. Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику Коммерческое предложение, содержащее варианты Товара, предварительную стоимость и ориентировочные сроки поставки.

3.4. При согласии с условиями Коммерческого предложения, Заказчик утверждает его, после чего Стороны формируют и подписывают Приложение №1 — Спецификацию.

3.5. На основании подписанной Спецификации китайский Производитель выставляет Инвойс.

3.6. Заказчик осуществляет оплату стоимости заказа в порядке, установленном Разделом 4 настоящего Договора.

3.7. Заказ считается принятым в производство исключительно с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Производителя в КНР.

РАЗДЕЛ 4. Оплата, валютный контроль и финансовые условия

4.1. Общая сумма, подлежащая оплате Заказчиком, формируется из фактической стоимости Товара (согласно Инвойсу Производителя), стоимости международной логистики и агентского вознаграждения Исполнителя. Агентское вознаграждение Исполнителя составляет 10% (десять процентов) от фактической стоимости Товара согласно Инвойсу Производителя и дополнительно фиксируется в Спецификации (Приложение №1).

4.2. Стоимость Товара (оборудования) оплачивается Заказчиком Исполнителю в размере 100% (сто процентов) авансового платежа (предоплаты) на основании счета на оплату, выставленного Исполнителем, если иное прямо не согласовано Сторонами в Спецификации.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается надлежаще исполненным с момента зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель самостоятельно осуществляет последующую конвертацию и перевод денежных средств в КНР для оплаты стоимости оборудования Производителю, а также оплату иных сопутствующих расходов за счет полученных от Заказчика средств.

4.4. Валютная оговорка: В случае изменения кросс-курса иностранных валют (доллара США или китайского юаня к тенге) на дату фактического перевода средств более чем на 2% по сравнению с курсом Национального Банка РК на дату подписания Спецификации, Стороны производят перерасчет стоимости Заказа. Возникающая отрицательная курсовая разница (при росте курса валюты) подлежит компенсации Заказчиком, а положительная курсовая разница (при снижении курса валюты) учитывается в пользу Заказчика путем уменьшения стоимости Заказа либо возврата переплаты Заказчику.

РАЗДЕЛ 5. Изготовление оборудования, мебели, комплектация инвентаря и управление сроками

5.1. Сроки изготовления Товара регламентируются Спецификацией и исчисляются с рабочего дня, следующего за днем фактического поступления оплаты на счет Производителя.

5.2. Сроки изготовления могут быть соразмерно изменены (увеличены) Производителем в одностороннем порядке, без применения штрафных санкций к Исполнителю, в следующих случаях:

- Наступление государственных праздников в КНР (включая Праздник Весны / Китайский Новый год, дни образования КНР);
- Задержки в цепочках поставок электронных или механических комплектующих, необходимых для сборки Товара на территории КНР;
- Введение государственными органами КНР лимитов на потребление электроэнергии для промышленных предприятий.

5.3. В случае внесения Заказчиком изменений в утвержденную Спецификацию в процессе производства, сроки изготовления автоматически аннулируются и подлежат новому согласованию.

РАЗДЕЛ 6. Контроль качества (Инспекция)

6.1. Исполнитель обязуется организовать и провести инспекцию Товара на территории КНР по факту уведомления Производителем о завершении производства.

6.2. Инспекция носит исключительно визуальный и аудиторский характер и включает в себя:

- Визуальный контроль общего состояния Товара;
- Проверку фактического количества мест и единиц оборудования;
- Проверку комплектности (внешнее наличие аксессуаров, кабелей, ЗИП);
- Осмотр качества экспортной упаковки (обрешетка, паллеты) и правильности транспортной маркировки;
- Осуществление подробной фото- и видеофиксации оборудования со всех ракурсов;
- Выборочную проверку базовой работоспособности (включение в сеть без интеграции в производственные линии и без рабочих нагрузок), если это физически допустимо на складе Производителя.

6.3. По результатам инспекции Исполнитель формирует Отчет об инспекции (Приложение №3) и направляет его Заказчику. Подтверждение Отчета Заказчиком является безотзывным разрешением на передачу Товара в международную доставку.

РАЗДЕЛ 7. Исключения из компетенции Инспекции

7.1. Во избежание разногласий, Стороны прямо договариваются, что Исполнитель не является специализированным испытательным центром или органом сертификации.

7.2. В компетенцию Исполнителя при проведении Инспекции категорически не входит и Исполнителем не осуществляется:

- Проведение лабораторных, химических или спектральных анализов материалов и сплавов;
- Промышленная экспертиза и сертификация оборудования на соответствие стандартам (ГОСТ, ТР ТС) Республики Казахстан и ЕАЭС;
- Проведение испытаний Товара на износостойкость, долговечность и стресс-тестирование под максимальными рабочими нагрузками;
- Разборка корпусов оборудования для аудита внутренних плат, микросхем, двигателей и компрессоров;
- Выявление скрытых производственных дефектов, которые физически невозможно обнаружить путем визуального осмотра без специализированного оборудования.

РАЗДЕЛ 8. Ограничение ответственности Исполнителя

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком исключительно за:

- Правильность размещения заказа на фабрике в строгом соответствии с утвержденной Спецификацией;
- Надлежащую организацию международной поставки и логистических процессов;
- Своевременное и добросовестное проведение визуальной инспекции и предоставление достоверного Отчета;
- Проведение надлежащей проверки юридического статуса, благонадежности и наличия действующих разрешительных документов у выбранного Производителя;
- Обеспечение документального сопровождения сделки.

8.2. Исполнитель прямо освобождается от ответственности за:

- Внутренний производственный брак оборудования (скрытые дефекты), выявленные Заказчиком после передачи Товара и в процессе эксплуатации;
- Отказ Производителя от выполнения своих гарантийных обязательств;
- Самовольное внесение Производителем изменений во внутреннюю конструкцию оборудования, не ухудшающих его заявленных характеристик, но не поддающихся визуальному контролю;
- Неправильную эксплуатацию оборудования персоналом Заказчика, нарушение режимов напряжения электросети, неквалифицированный монтаж и пусконаладочные работы.

РАЗДЕЛ 9. Ответственность китайского Производителя

9.1. Гарантия качества, безопасности и долговечности Товара предоставляется и обеспечивается непосредственно Производителем оборудования на территории КНР. Гарантийный срок исчисляется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

9.2. При обнаружении скрытого заводского брака в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется оказать Заказчику максимальное информационное, лингвистическое и организационное содействие в процессе выставления рекламации Производителю.

9.3. Исполнитель ведет переговоры от имени Заказчика о бесплатном предоставлении Производителем дефектных узлов или агрегатов для замены. При этом расходы на международную доставку запасных частей из КНР в РК оплачиваются Заказчиком, если иное не согласовано с Производителем.

РАЗДЕЛ 10. Доставка и логистические процессы

10.1. По завершении производства и успешном прохождении инспекции, Товар передается транспортно-экспедиционной компании для осуществления международной перевозки из КНР в Республику Казахстан.

10.2. Исполнитель организует экспортное таможенное оформление груза на территории КНР.

10.3. Груз доставляется на консолидационный склад в г. Алматы (или иной согласованный город назначения в РК).

10.4. Оплата услуг по международной перевозке и доставке Товара осуществляется Заказчиком в г. Алматы после отгрузки Товара на складе временного хранения (СВХ) в г. Алматы на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления об отгрузке.

10.5. Фактическая передача груза Заказчику (выдача со склада) производится исключительно после 100% погашения всех финансовых обязательств Заказчика перед Исполнителем (включая стоимость доставки и агентское вознаграждение). В случае просрочки оплаты, Исполнитель имеет право удерживать груз в соответствии со ст. 871 ГК РК, а Заказчик оплачивает пени за хранение груза на складе.

10.6. В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара по вине Исполнителя (за исключением задержек по вине Производителя, таможенных органов, перевозчиков или форс-мажора), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы агентского вознаграждения Исполнителя за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы такого вознаграждения.

РАЗДЕЛ 11. Обособление стоимости доставки оборудования, мебели и инвентаря

11.1. Стороны прямо соглашаются, что стоимость транспортно-экспедиционных услуг (логистики, страхования груза, терминальной обработки) не входит в базовую стоимость оборудования, указанную в Спецификации, если иное прямо не прописано в тексте Спецификации.

11.2. Стоимость доставки рассчитывается Исполнителем исходя из фактического веса, объема (кубатуры) груза и текущих рыночных ставок международных перевозчиков на момент отгрузки с фабрики в КНР.

11.3. Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику к оплате любые дополнительные расходы по логистике, складированию, таможенному оформлению или терминальной обработке, не согласованные в Спецификации, без предоставления официальных подтверждающих документов от третьих лиц (перевозчиков, складов, таможенных брокеров, государственных органов). Все дополнительные расходы должны быть документально подтверждены копиями счетов, актов или квитанций соответствующих служб.

РАЗДЕЛ 12. Переход рисков случайной гибели

12.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент полной оплаты его стоимости Производителю.

12.2. Риск случайной гибели, утраты, порчи или повреждения Товара переходит от Производителя к Заказчику в момент фактической передачи Товара первому международному перевозчику / экспедитору на территории КНР (аналог базиса FCA / FOB Инкотермс 2020).

12.3. Исполнитель обязан организовать страхование груза от всех рисков на всем пути следования (от склада Производителя в КНР до консолидационного склада в РК). Расходы по страхованию груза возлагаются на Заказчика и включаются в стоимость логистических услуг согласно Спецификации или выставленному счету. В случае отказа Заказчика от оплаты страхования, что должно быть зафиксировано письменно, все риски случайной гибели, утраты или повреждения груза во время перевозки в полном объеме несет Заказчик, а Исполнитель освобождается от любой ответственности за сохранность груза с момента передачи его перевозчику.

РАЗДЕЛ 13. Приемка товара и сроки проверки

13.1. Заказчик обязан принять Товар по количеству тарных мест и целостности внешней экспортной упаковки непосредственно в момент разгрузки на складе назначения в присутствии представителя перевозчика. При выявлении повреждений упаковки Заказчик обязан составить коммерческий акт с перевозчиком.

13.2. Заказчик обязан осуществить вскрытие упаковки, проверку комплектности и визуальный осмотр самого Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения груза.

13.3. Если в течение указанного срока Заказчик не заявил письменных мотивированных претензий Исполнителю, Товар считается безусловно принятым Заказчиком в надлежащем количестве, качестве и комплектации. Любые последующие претензии относительно внешних механических повреждений (вмятин, сколов), нехватки кабелей или инструкций, Исполнителем не принимаются и не рассматриваются.

РАЗДЕЛ 14. Претензионный порядок урегулирования

14.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования всех споров.

14.2. Любая претензия должна быть оформлена в письменном виде на официальном бланке Заказчика и направлена Исполнителю по реквизитам, указанным в Договоре.

14.3. К претензии, касающейся выявления дефектов Товара, в обязательном порядке должны быть приложены:

- Подробный перечень выявленных недостатков (Акт дефектации);
- Высококачественные фотоматериалы общего вида оборудования, шильдика (таблички с серийным номером) и самого дефекта крупным планом;
- Видеофиксация неисправности в процессе работы оборудования.

14.4. Претензии, не содержащие вышеуказанной доказательной базы, оставляются Исполнителем без рассмотрения до момента устранения нарушений в оформлении. Срок рассмотрения надлежаще оформленной претензии составляет 15 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 15. Форс-мажор в реалиях международной торговли

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если таковое явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

15.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны относят стихийные бедствия, военные действия, а также следующий расширенный перечень специфических обстоятельств:

- Введение международных экономических санкций, эмбарго, блокировка системы SWIFT;
- Эпидемии, пандемии и жесткие карантинные меры (включая локдауны в провинциях КНР);
- Закрытие государственных границ, приостановка работы таможенных постов;
- Внесение изменений в экспортно-импортное законодательство КНР или РК;
- Массовые забастовки, парализующие работу морских портов, железнодорожных узлов;
- Глобальный или региональный дефицит порожних транспортных контейнеров;
- Акты государственных органов, делающие исполнение Договора невозможным.

15.3. Наличие у Заказчика финансовых затруднений, изменение валютных курсов или отсутствие товаров на рынке не признаются форс-мажором.

15.4. Достаточным подтверждением наступления форс-мажора признается свидетельство, выданное Внешнеторговой палатой Казахстана, Комитетом содействия развитию международной торговли КНР (ССРПТ) или иным компетентным государственным органом.

РАЗДЕЛ 16. Конфиденциальность

16.1. Стороны признают, что вся информация, полученная в ходе исполнения Договора, включая данные о Производителях, логистических цепях, стоимости закупки, чертежах и технических спецификациях, является строгой коммерческой тайной (Конфиденциальной информацией).

16.2. Заказчик обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать Конфиденциальную информацию в целях, противоречащих интересам Исполнителя, без его предварительного письменного согласия. Данное обязательство действует в течение всего срока Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

16.3. За доказанный факт разглашения Конфиденциальной информации Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 2 000 000 (Два миллиона) тенге, а также возмещает документально подтвержденные убытки.

РАЗДЕЛ 17. Неконкуренция и защита от обхода поставщиков (Non-Circumvention)

17.1. Настоящим Стороны устанавливают безусловный запрет на прямое взаимодействие (Non-Circumvention). Заказчик, его учредители, аффилированные лица и сотрудники обязуются не вступать в прямые коммерческие отношения с Производителями, Поставщиками и логистическими агентами в КНР, информация о которых была получена от Исполнителя.

17.2. Заказчик обязуется не размещать заказы на оборудование, не заключать контракты на поставку и не осуществлять платежи напрямую Производителям в КНР в обход Исполнителя в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 2 (двух) лет с даты его расторжения/прекращения.

17.3. В случае выявления факта совершения Заказчиком обходной сделки, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 25% (двадцати пяти процентов) от валовой стоимости такой обходной сделки с китайским Производителем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента

выставления требования. Выплата неустойки не лишает Исполнителя права требовать возмещения упущенной выгоды в полном объеме.

РАЗДЕЛ 18. Урегулирование споров

18.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке (Раздел 14).

18.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) города Астаны (договорная подсудность). Применимым правом по настоящему Договору является материальное и процессуальное право Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 19. Персональные данные

19.1. Подписывая Договор, представители Сторон дают безусловное согласие на сбор, обработку и трансграничную передачу своих персональных данных в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите».

РАЗДЕЛ 20. Электронный документооборот (ЭДО)

20.1. Стороны признают юридическую силу документов, спецификаций и уведомлений, переданных посредством электронной почты, а также мессенджеров (WhatsApp, Telegram) по телефонным номерам и адресам, указанным в реквизитах Сторон.

20.2. Скан-копии документов (в формате PDF), содержащие подписи и печати, имеют полную юридическую силу до момента обмена подлинниками на бумажных носителях.

20.3. Документы, подписанные Электронной цифровой подписью (ЭЦП) Национального удостоверяющего центра РК и переданные через системы ЭДО, признаются равнозначными документам на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 21. Структура приложений к Договору

Настоящий Договор формирует рамочную структуру. Для каждой отдельной транзакции оформляются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 — Спецификация Товара (существенные условия закупки);
- Приложение №2 — Инвойс китайского поставщика (финансовый документ);
- Приложение №3 — Отчет об инспекции (результат услуг Исполнителя);
- Приложение №4 — Фотоотчет и видеоматериалы (доказательная база);
- Приложение №5 — График изготовления и поставки (для сложных проектов);
- Приложение №6 — Акт оказанных услуг (закрытие агентской части);
- Приложение №7 — Акт приема-передачи Товара (закрытие логистической части).

РАЗДЕЛ 22. Заверения и гарантии сторон

22.1. Стороны заверяют друг друга, что они являются надлежаще зарегистрированными субъектами предпринимательства, обладают всеми необходимыми лицензиями, не находятся в стадии банкротства и подписанты наделены соответствующими полномочиями. Предоставление недостоверных заверений является основанием для одностороннего расторжения сделки.

РАЗДЕЛ 23. Частичная готовность и хранение на складе в Алматы

23.1. Договор предусматривает право Производителя на частичную отгрузку Товара (траншами).

23.2. В случае если Заказчик не забирает Товар с консолидационного склада в Алматы свыше 3 (трех) рабочих дней после уведомления, Заказчик обязан оплачивать демередж (хранение) по тарифам склада. Риск гибели Товара на складе из-за просрочки выборки переходит на Заказчика с 4-го дня.

РАЗДЕЛ 24. Действия при выявлении брака ДО отправки

24.1. Если в ходе Инспекции (Раздел 6) Исполнитель выявляет критические дефекты, он уполномочен приостановить отгрузку и потребовать от Производителя замены бракованных узлов. Сроки поставки в этом случае автоматически продлеваются на период устранения недостатков заводом в КНР без штрафов для Исполнителя.

РАЗДЕЛ 25. Налоговая оговорка

25.1. Заказчик является конечным импортером Товара. Обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС на импорт, 12%) и сдаче налоговой отчетности (Форма 328.00) несет Заказчик. Агентское вознаграждение Исполнителя может являться необлагаемым оборотом по НДС или облагаться в зависимости от места реализации и налогового режима Исполнителя.

РАЗДЕЛ 26. Антикоррупционная оговорка

26.1. В соответствии с Законом РК "О противодействии коррупции", Стороны, их аффилированные лица и сотрудники обязуются не предлагать, не обещать и не осуществлять незаконные выплаты, подарки или иные преференции государственным служащим, работникам таможенных органов или сотрудникам контрагента с целью получения неправомерных преимуществ. Нарушение данного пункта влечет немедленное расторжение Договора.

РАЗДЕЛ 27. Делимость условий и иерархия документов

27.1. Недействительность отдельного пункта Договора не влечет недействительности всего Договора (ст. 398 ГК РК).

27.2. При наличии противоречий между текстом настоящего генерального Договора и Спецификацией (Приложение №1), приоритет имеют условия, прямо прописанные в утвержденной Спецификации, так как они отражают последнюю волю Сторон.

РАЗДЕЛ 28. Порядок расторжения договора и возврата средств

28.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон.

28.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если поставка Товара задерживается по вине Исполнителя или Производителя более чем на 30 (тридцать) рабочих дней от согласованного срока поставки. В этом случае Исполнитель обязан вернуть Заказчику агентское вознаграждение и все неиспользованные на логистику средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении.

28.3. В случае расторжения Договора из-за невозможности выполнения поставки (в том числе по вине Производителя в КНР), Исполнитель обязуется обеспечить возврат Заказчику оплаченной стоимости Товара. Возврат стоимости Товара, ранее перечисленной китайскому Производителю, осуществляется

Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического возврата этих средств Производителем на счет Исполнителя. Исполнитель обязуется незамедлительно направить Производителю требование о возврате и предпринять все зависящие от него юридические и фактические действия для возврата средств (включая ведение претензионной работы и предоставление Заказчику подтверждающих документов о ходе возврата).

28.4. Если поставка не состоялась по вине Заказчика (включая отказ от приемки надлежащего Товара, непредоставление необходимых документов, неоплату логистических расходов), Договор расторгается, при этом сумма агентского вознаграждения Исполнителя не возвращается, а фактически понесенные расходы на логистику и хранение удерживаются из суммы предоплаты.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: GASTRO ULTIMA Тел.: +7 (702) 023-00-00 Email: andamassov@yahoo.com Подпись: _____ / Андамасов Ж.М.	Заказчик: _____ Адрес: _____ БИН/ИИН: _____ Тел.: _____ Email: _____ Подпись: _____ / _____ М.П.
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору поручения № _____ от «__» _____ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА (шаблон)

Заполняется индивидуально для каждой отдельной поставки. Ниже — форма для заполнения: детализированный перечень товара с артикулами, техническими характеристиками, количеством и согласованной стоимостью в юанях (RMB), сводная таблица по категориям и условия расчета стоимости логистики.

Подробная спецификация поставляемых товаров

№	Наименование	Технические характеристики	Габариты Ш×Г×В (мм)	Мощность	Напряж.	Кол-во	Цена (RMB)	Сумма (RMB)

Сводная таблица по категориям

Категория	Поз.	Сумма (RMB ¥)
Оборудование (кухня и бар)		
Мебель и светильники		
Инвентарь		
ИТОГО		

Информация и порядок расчёта стоимости доставки (логистика)

Маршрут доставки	КНР (склад г. _____) → _____ (Республика Казахстан)
Ориентировочная стоимость доставки	Определяется по фактическому весу, объёму (м³) и категории груза после консолидации и упаковки на складе Исполнителя в КНР.
Порядок определения точной стоимости	Точная стоимость доставки в USD определяется после полной консолидации, взвешивания и упаковки всего заказа на складе Исполнителя в КНР.
Срок и место оплаты доставки	Оплата за доставку не входит в первоначальный платёж за товар и оплачивается Заказчиком отдельно при прибытии груза на склад назначения в РК, непосредственно перед получением товара.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору поручения № _____ от «__» _____ 20__ г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ И УСЛОВИЯ РАСЧЁТОВ (шаблон)

Этап	Назначение платежа	Сумма	Валюта	Условия и порядок оплаты
Этап 1	Предоплата за товар (оборудование, мебель, инвентарь) — 100%	_____ RMB (≈ _____ ₸ по курсу _____ ₸/RMB)	KZT (конв. в RMB)	В течение 3 рабочих дней с момента выставления счёта Исполнителя.
Этап 2	Агентское вознаграждение Исполнителя (согласно п. 4.1 Договора — 10%)	_____ RMB (≈ _____ ₸)	KZT	В течение 3 рабочих дней с момента выставления счёта Исполнителя.
Этап 3	Международная логистика (доставка из КНР до склада назначения в РК)	_____ USD	KZT	На складе назначения в РК по факту прибытия груза, перед получением товара.
ИТОГО	Общая сумма договора	_____ RMB + доставка в USD	KZT	Товар и агентское вознаграждение — предоплата 100%; доставка — при прибытии груза.

Примечания к графику платежей

1. Стоимость товара фиксируется согласно Инвойсам Производителя и указывается в юанях КНР (RMB) с разбивкой по категориям (оборудование, мебель и светильники, инвентарь).
2. Стоимость доставки за оборудование может фиксироваться в диапазоне (USD); за мебель и инвентарь рассчитывается по фактическому весу и объёму после упаковки на складе в КНР.
3. Оплата за доставку производится Заказчиком на складе назначения строго при прибытии груза.
4. Валютная оговорка: при отклонении кросс-курса более чем на 2% — перерасчёт согласно п. 4.4 Договора.
5. Агентское вознаграждение Исполнителя устанавливается согласно п. 4.1 Договора в размере 10% от фактической стоимости Товара.
6. Курс пересчёта валют фиксируется по соглашению Сторон на дату подписания Спецификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Договору поручения № _____ от «__» _____ 20__ г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (шаблон)

г. Астана

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Исполнитель — GASTRO ULTIMA, с одной стороны,

и

Заказчик — _____ (БИН/ИИН: _____), с
другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», настоящим подтверждают нижеследующее:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял Товар согласно Приложению №1 (Спецификация) к Договору поручения № _____.
2. Перечень переданного Товара: см. Приложение №1 (Спецификация) к настоящему Договору.
3. Товар принят в надлежащей таре (коробках) без признаков внешнего повреждения.
4. По количеству и внешнему состоянию Товара Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Сдал:	Принял:
Исполнитель: GASTRO ULTIMA	Заказчик: _____
Подпись: _____ / Андамасов Ж.М.	Подпись: _____ / _____
Дата: «__» _____ 20__ г.	М.П. Дата: «__» _____ 20__ г.